

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 20 Chaabane 1414 - 1er Février 1994

137^{ème} année

N° 9

Sommaire

Lois

Loi n° 94-9 du 31 janvier 1994, relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction	187
Loi n° 94- 10 du 31 janiver 1994, ajoutant un titre III au code des assurances	187

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Nomination de conseillers principaux auprès du Président de la République	189
---	-----

Premier Ministère

Décret n° 94-193 du 24 janvier 1994, relatif à l'institution d'une indemnité spécifique dite indemnité du traitement automatique de l'informatique au profit des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique	189
---	-----

Ministère de la Justice

Décret n° 94-194 du 24 janvier 1994, modifiant le décret n° 92-850 du 11 mai 1992 portant institution d'une indemnité de procédure au profit du personnel du corps des greffes de juridictions de l'ordre judiciaire	190
--	-----

Ministère des Finances

Nomination d'un administrateur représentant le ministère de l'économie nationale au conseil d'administration du centre informatique des finances	190
--	-----

Ministère de l'Economie Nationale

Nomination d'un directeur général	190
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société les ciments de Bizerte	190

Nomination d'un administrateur représentant la banque centrale de Tunisie au conseil d'administration de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières	190
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société générale des industries textiles	190
Nomination d'un administrateur représentant le ministère de l'équipement et de l'habitat au conseil d'administration de l'agence pour la maîtrise de l'énergie	190
Nomination d'un administrateur représentant le Premier ministre au conseil d'administration de la société tunisienne des industries de raffinages	190
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société maghrébine de fabrication des moteurs thermiques	190
Ministère de l'Agriculture	
Nomination de chefs d'arrondissement	191
Nomination d'un chef d'unité	191
Nomination de chefs de service	191
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 94-102 du 17 janvier 1994 , fixant le statut particulier au corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières	194
Décret n° 94-103 du 17 janvier 1994 , relatif au classement hiérarchique, et à l'échelonnement indiciaire applicables au corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières	194
Décret n° 94-104 du 17 janvier 1994 , fixant le taux de la prime de rendement allouée au corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières	195
Nomination d'un chef de service	195
Tableau parcellaire	195
Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat	
Nomination d'un sous-directeur	196
Nomination de chefs de service	196
Nomination d'un inspecteur	196
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 19 janvier 1994, portant délégation de signature	196
Nomination d'un mandataire spécial représentant l'Etat aux assemblées générales de la société immobilière de Tunisie	196
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'agence foncière d'habitation	196
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société immobilière de Tunisie	196
Ministère des Communications	
Nomination d'un chef de service	196
Ministère de l'Education et des Sciences	
Nomination d'un directeur	196
Ministère de la Culture	
Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire d'administration	197
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un chef de service hospitalo-sanitaire	197
Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi	
Décret n° 94-195 du 24 janvier 1994 , fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national de la formation professionnelle et de l'emploi, des commissions permanentes spécialisées et des conseils sectoriels et régionaux de la formation professionnelle et de l'emploi	197
Avis et Communications	
Ministère des communications	
Avis aux titulaires des comptes à la caisse d'épargne nationale de Tunisie	197

Loi n° 94-9 du 31 janvier 1994, relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction (1).

Au nom du peuple ;

La Chambre des Députés ayant adopté ,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre premier

De la responsabilité

Article premier. - L'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur, le bureau d'études, le bureau de contrôle technique ainsi que toute autre personne liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou de services, sont responsables de plein droit pendant dix ans à compter de la date de réception de l'ouvrage qu'ils ont conçu, réalisé ou dirigé ou dont ils ont contrôlé les travaux, et ce en cas d'effondrement total ou partiel de l'ouvrage ou en cas de menace évidente d'effondrement ou d'atteinte évidente à sa solidité au niveau des fondations, des structures, ou du couvert, résultant soit d'erreur de calcul ou de conception, soit du défaut des matériaux, soit du vice dans la construction ou dans le sol.

Cette responsabilité s'étend également aux promoteurs immobiliers et à toute personne qui à titre habituel ou professionnel, vendent après achèvement, un ouvrage qu'ils ont construit ou fait construire, et toute autre personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un promoteur immobilier.

Art. 2. - Une telle responsabilité n'a point lieu à l'encontre de tout intervenant qui prouve que les dommages affectant l'ouvrage sont dus à la force majeure ou à la faute d'un tiers ou à la persistance du maître de l'ouvrage à appliquer ses instructions fermes malgré sa mise en garde par huissier-notaire contre les dangers qu'elles comportent.

Art. 3. - Est réputé ouvrage, au sens de la présente loi, tout ce qui est édifié à demeure par l'utilisation des matériaux de construction, soit au dessus du sol ou à son niveau soit sous le sol, soit au dessus de l'eau.

Art. 4.- La réception intervient à l'amiable, à la demande de la partie la plus diligente, par un écrit, avec ou sans réserves. A défaut d'accord, la réception intervient par voie d'arbitrage ou judiciairement.

Art. 5. - L'action en responsabilité décennale se prescrit dans le délai d'un an à compter du jour de la constatation de l'effondrement de l'ouvrage ou de l'apparition de sa menace d'effondrement ou de l'atteinte à sa solidité.

CHAPITRE II

DU CONTROLE TECHNIQUE

Art. 6. - Le contrôle technique est obligatoire dans tous les cas où la loi exige l'assurance de responsabilité des intervenants dans la construction.

Ne peuvent exercer ce contrôle que les contrôleurs techniques agréés par l'autorité administrative compétente.

Les missions des contrôleurs techniques, les conditions ainsi que les modalités de leur agrément sont fixées par décret.

Art. 7. - Le contrôleur technique à notamment pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation de l'ouvrage.

Il intervient pour donner son avis au maître de l'ouvrage, à l'assureur et aux intervenants, sur les problèmes d'ordre technique concernant en particulier la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.

Art. 8. - L'activité du contrôle technique prévue au présent chapitre est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception ou d'exécution d'un ouvrage. Il est également interdit au contrôleur technique de procéder à toute expertise judiciaire d'un ouvrage dont le contrôle lui a été confié.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 9. - Est nulle de plein droit, toute clause contraire aux dispositions des articles précédents tendant à supprimer ou à réduire la responsabilité décennale.

Art. 10.- Quiconque contrevient aux dispositions du chapitre 2 de la présente loi sera puni d'une amende de 5000 à 50.000 dinars.

Art. 11. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment le décret-loi n° 86-4 du 10 octobre 1986 relatif à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, tel que ratifié par la loi n° 86-100 du 9 septembre 1986.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 31 janvier 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 94-10 du 31 janvier 1994, relative à l'insertion d'un troisième titre dans le code des assurances (1).

Au nom du peuple ,

La Chambre des Députés ayant adopté ,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Il est ajouté au code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, un titre III intitulé "l'assurance en matière de construction" , il comporte les articles 95, 96, 97, 98, 99 et 100 suivants :

Art. 95. - Le maître de l'ouvrage doit assurer, auprès d'une entreprise d'assurance, la responsabilité de tous les intervenants mentionnés à l'article premier de la loi relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction et ce en vertu d'un contrat d'assurance unique par chantier souscrit avant l'ouverture du chantier.

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 13 janvier 1994.

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 13 janvier 1994.

Le maître de l'ouvrage retient, sur les rémunérations revenant à chaque intervenant dans le chantier, sa quote-part de la prime d'assurance après lui avoir remis une copie du contrat d'assurance.

Art. 96. - Nonobstant les dispositions de l'article 5 du présent code, tout contrat d'assurance conclu en vertu des dispositions de la loi relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction, est réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité, même en présence d'une stipulation contraire.

Art. 97. - Il peut être stipulé au contrat d'assurance qu'une franchise reste à la charge de l'assuré. On entend par franchise, la quotité ou le montant correspondant à la partie des dommages non assurée et supportée par l'intervenant dans la construction au titre de la responsabilité décennale prévue à l'article premier de la loi relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction.

L'assureur ne peut opposer aux bénéficiaires de l'assurance, la franchise restant à la charge de l'assuré. Toutefois, l'assureur qui a payé l'indemnité, a le droit d'exercer un recours, pour la restitution des sommes versées jusqu'à concurrence de cette franchise, contre l'intervenant dont la responsabilité dans la survenance des dommages a été établie.

Art. 98. - A l'exclusion, des dommages causés uniquement au complexe d'étanchéité, l'assureur répond, avant toute recherche de responsabilité, des dépenses relatives aux travaux de réparation des dommages dont les intervenants dans la construction sont responsables conformément aux dispositions de la loi relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de construction.

En cas d'accord entre l'assureur et les bénéficiaires, sur le montant des dommages, les indemnités découlant du contrat

d'assurance de la responsabilité dans le domaine de la construction sont attribuées dans un délai de 100 jours à compter de la date de la constatation des dommages, faite par l'expert mandaté à cet effet.

Au cas où l'une des parties n'approuve pas le montant de l'indemnité évalué par l'expert, l'assureur doit allouer aux bénéficiaires, dans les mêmes délais, 75% de ce montant en attendant que le montant définitif de l'indemnité soit fixé par le tribunal compétent.

Art. 99. - L'assurance obligatoire de la responsabilité dans le domaine de la construction ne s'applique pas :

- à l'Etat, aux collectivités publiques locales, aux établissements publics à caractère administratif et aux entreprises publiques telles que définies par la loi n° 89-9 du 1er février 1989, toutes les fois qu'ils construisent pour leur compte sans faire appel à des intervenants ,

- à la personne physique construisant un logement, en faisant appel ou non à des intervenants, pour l'occuper soi-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ,

- aux personnes physiques ou morales, maîtres d'ouvrages, dont la liste sera arrêtée par décret pris sur proposition des Ministres chargés des Finances et de l'Equipement et de l'Habitat.

Art. 100. - Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 95 de la présente loi sera puni d'une amende dont le montant varie de 5000 à 50.000 Dinars.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 31 janvier 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 94-176 du 17 janvier 1994.

Monsieur Slaheddine Bouguerra, est nommé conseiller principal auprès du Président de la République.

Par décret n° 94-177 du 17 janvier 1994.

Monsieur Salem Makki, est nommé conseiller principal auprès du Président de la République.

PREMIER MINISTERE

Décret n° 94-193 du 24 janvier 1994, relatif à l'institution d'une indemnité spécifique dite indemnité du traitement automatique de l'informatique au profit des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,

Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour retraite, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur d'administration centrale de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988, portant statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique,

Vu le décret n° 88-218 du 16 février 1988, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique,

Vu le décret n° 88-1398 du 16 juillet 1988, relatif à la rémunération du corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique,

Vu le décret n° 91-802 du 25 mai 1991, relatif à l'attribution de l'indemnité spécifique aux agents nantis d'emplois fonctionnels,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est institué une indemnité spécifique, dite indemnité du traitement automatique de l'informatique, au profit des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique régis par les dispositions du décret n° 88-217 du 16 février 1988 susvisé.

Art. 2. - L'indemnité visée à l'article premier ci-dessus, est servie mensuellement et à terme échu.

Elle est soumise à l'impôt sur le revenu, aux retenues au titre des cotisations aux régimes de retraite, de prévoyance sociale et du capital décès selon la réglementation en vigueur.

Art. 3. - Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires, l'indemnité du traitement automatique de l'informatique visée à l'article premier est exclusive de toute autre indemnité spécifique de même nature et notamment l'indemnité d'ingénierie et les indemnités d'étude de projets et de contrôle d'exécution des projets.

Art. 4. - Le montant mensuel de l'indemnité du traitement automatique de l'informatique servie aux analystes principaux et aux analystes est fixé conformément aux indications du tableau ci-après :

en dinars

Catégories et grades	Taux de l'indemnité	
	à compter du 1er juillet 1993	à compter du 1er juillet 1994
* A 2		
Analyste principal	249,500	299,500
Analyste	215,000	260,000

Art. 5. - Le montant mensuel de l'indemnité du traitement automatique de l'informatique servie aux programmeurs, opérateurs et mécanographes est fixé conformément aux indications du tableau ci-après :

en dinars

Catégories et grades	Taux de l'indemnité		
	à compter du 1er juillet 1993	à compter du 1er juillet 1994	à compter du 1er juillet 1995
* A 3			
Programmeur	173,000	197,000	222,000
* B			
Opérateur	137,000	156,000	176,000
* C			
Mécanographe	116,750	131,750	148,750

Art. 6. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 7. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 janvier 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret n° 94-194 du 24 janvier 1994, modifiant le décret n° 92-850 du 11 mai 1992 portant institution d'une indemnité de procédure au profit du personnel du corps des greffes de juridictions de l'ordre judiciaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 92-848 du 11 mai 1992, portant statut particulier au personnel du corps des greffes de juridictions de l'ordre judiciaire,

Vu le décret n° 92-850 du 11 mai 1992 portant institution d'une indemnité de procédure au profit du personnel du corps des greffes de juridictions de l'ordre judiciaire,

Vu le décret n° 92-1488 du 17 août 1992 portant application des dispositions du décret n° 91-802 du 25 mai 1991 relatif à l'attribution des indemnités spécifiques aux agents nantis d'emplois fonctionnels, au personnel du corps des greffes de juridictions de l'ordre judiciaire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 3 du décret susvisé n° 92-850 du 11 mai 1992 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes.

Art. 3. (nouveau). - Le taux de l'indemnité de procédure est fixé conformément au tableau ci-après :

Grade	Taux mensuel de l'indemnité à compter du du 1er/7/1993 du 1er/7/1994 du 1er/7/1995		
Administrateur conseiller de greffe	218,500 D	248,500 D	283,500 D
Administrateur de greffe	166,500 D	194,500 D	227,500 D
Greffier principal	149,500 D	173,500 D	198,500 D
Greffier	122,000 D	141,000 D	161,000 D
Greffier adjoint	73,750 D	88,750 D	105,750 D
Huissier de juridiction	67,750 D	80,750 D	95,750 D

Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 3. - Les ministres de la justice et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 janvier 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATION

Par arrêté du ministre des finances du 19 janvier 1994.

Monsieur Zoubéir Ben Hadj Fredj, sous-directeur, est nommé administrateur représentant le ministère de l'économie nationale au conseil d'administration du centre informatique des finances, en remplacement de Monsieur Mahfoudh B. Romdane.

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

NOMINATIONS

Par décret n° 94-196 du 24 janvier 1994.

Monsieur Ridha Touiti, ingénieur en chef est chargé des fonctions de directeur général de la concurrence et du commerce intérieur au ministère de l'économie nationale à compter du 1er novembre 1993.

Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 19 janvier 1994.

Monsieur Ali Abdennadher, est nommé en tant qu'administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société les ciments de Bizerte et ce, en remplacement de Monsieur Mahmoud Gdoura.

Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 19 janvier 1994.

Monsieur Wahid Ben Ammar, est nommé administrateur représentant la banque centrale de Tunisie au conseil d'administration de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières.

Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 19 janvier 1994.

Monsieur Abdelwaheb Khouja, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société générale des industries textiles et ce, en remplacement de Monsieur Slaheddine Baccouche.

Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 19 janvier 1994.

Monsieur Abdelhafidh Kooli, est nommé administrateur représentant le ministère de l'équipement et de l'habitat au conseil d'administration de l'agence pour la maîtrise de l'énergie et ce, en remplacement de Monsieur Younes Najar.

Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 19 janvier 1994.

Monsieur Slaheddine Baccouche, est nommé administrateur représentant le Premier ministère au conseil d'administration de la société tunisienne des industries de raffinage et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Chmek.

Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 19 janvier 1994.

Monsieur Ammar Chaïeb, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société maghrébine de fabrication des moteurs thermiques et ce, en remplacement de Monsieur Moncef El Gharbi.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 94-178 du 20 janvier 1994.

Les agents dont les noms suivent sont chargés des fonctions de chefs d'arrondissement du génie-rural conformément au tableau ci-après :

			Vu le décret n° 74-506 du 26 avril 1974, fixant le statut particulier des personnels des affaires foncières relevant du ministère de l'agriculture,	
Nom et Prénom	Grade	commissariat Régional au Développement Agricole	Vu le décret n° 74-507 du 26 avril 1974, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels des affaires foncières relevant du ministère de l'agriculture,	
Mohamed Habib Najjari	Ing. principal	Tataouine	Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,	
Amor Jenni	Ing. Travaux	Médenine	Vu le décret n° 86-269 du 26 février 1986, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances,	
Mohamed Nejib Nasraoui	Ing. Travaux	Béja	Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, relatif aux attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,	
N'Cib Hadj Larbi	Ing. Travaux	Sidi-Bouزيد	Vu le décret n° 90-1070 du 16 juin 1990, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières complété par le décret n° 91-1006 du 21 juin 1991,	
En cette qualité les intéressés bénéficient des avantages de sous-directeur d'administration centrale.			Vu l'avis du ministre des finances,	
Par décret n° 94-179 du 20 janvier 1994.			Vu l'avis du tribunal administratif,	
Les agents dont les noms suivent sont chargés des fonctions de chefs d'arrondissement de la production végétale conformément au tableau ci-après :			Décrète :	
Nom et Prénom	Grade	commissariat Régional au Développement Agricole	TITRE I :	
Mohamed Salah Jelassi	Ing. en Chef	Ben-Arous	Dispositions Générales	
Mohamed Ghraïri	Ing. général	Ariana	Article premier. - Le présent décret a pour objet de fixer le statut particulier au corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières conformément aux dispositions de la loi susvisée n° 83-112 du 12 décembre 1983.	
En cette qualité les intéressés bénéficient des avantages de sous-directeur d'administration centrale.			Art. 2. - Le corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières comprend les grades suivants :	
Par décret n° 94-180 du 20 janvier 1994.			- administrateur général des domaines de l'Etat et des affaires foncières,	
Monsieur Chedly Selmi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de l'unité de réalisation du projet d'irrigation de Sidi-Smail des gouvernorats de Béja et de Jendouba.			- administrateur en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières,	
En cette qualité, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.			- administrateur conseiller des domaines de l'Etat et des affaires foncières,	
Par décret n° 94-181 du 20 janvier 1994.			- administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières,	
Monsieur Amor H'Mila, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole du Kef.			- attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières,	
Par décret n° 94-182 du 20 janvier 1994.			- secrétaire d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières,	
Monsieur Hmaïdi Hissoune, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement du génie rural au commissariat régional au développement agricole de Béja.			- commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières,	
			- préposé des domaines de l'Etat et des affaires foncières.	
			Art. 3. - Les grades susvisés sont répartis selon les catégories conformément au tableau ci-après :	
			Grades	Catégorie S/
MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES Décret n° 94-102 du 17 janvier 1994, fixant le statut particulier au corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières. Le Président de la République, Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,			- administrateur général des domaines de l'Etat et des affaires foncières	A
			- administrateur en Chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières	A
			- administrateur conseiller des domaines de l'Etat et des affaires foncières	A
			- administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières	A
			- attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières	A
			- secrétaire d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières	B
			- commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières	C
			- préposé des domaines de l'Etat et des affaires foncières	D

Art. 4. - Les agents appartenant à l'un des grades susvisés peuvent exercer à mi-temps conformément aux règlements en vigueur.

Art. 5. - La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est d'un an. Elle est de 2 ans pour accéder aux autres échelons.

Toutefois, pour le grade d'administrateur en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières, la cadence d'avancement est fixée à deux (2) ans.

Art. 6. - Le personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières est astreint à une période de stage dont la durée est fixée ainsi qu'il suit :

1) Une année :

a) pour les fonctionnaires issus d'une école de formation et recrutés par voie de nomination directe

b) pour les fonctionnaires nommés à un grade et ayant accompli au préalable au moins deux années de services civils effectifs en qualité d'agent temporaire ou contractuel dans la même catégorie ou dans le même emploi.

2) Deux années :

a) pour les fonctionnaires nommés par voie de concours externe sur épreuves

b) pour les fonctionnaires promus à un grade supérieur, soit suite à un cycle de formation, soit suite à un concours interne sur épreuves

c) pour les fonctionnaires promus au choix.

Les fonctionnaires stagiaires sont à l'issue de la période susvisée soit titularisés soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté, soit licenciés lorsqu'ils n'appartenaient pas à l'administration.

Dans le cas où il n'est pas statué sur son cas dans un délai de 4 ans à compter de son recrutement ou de sa promotion, le fonctionnaire est réputé titularisé d'office.

TITRE II

des administrateurs généraux des domaines de l'Etat et des affaires foncières

Art. 7. - Les administrateurs généraux des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés des fonctions d'encadrement, de conception et de coordination.

Il peuvent en outre être chargés des missions d'études ou d'inspection générale dans les domaines publics et privés de l'Etat.

Art. 8. - Les administrateurs généraux des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont nommés aux choix par décret parmi les administrateurs en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières justifiant de quatre (4) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits sur une liste d'aptitude.

TITRE III

des administrateurs en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières

Art. 9. - Les administrateurs en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés des fonctions d'encadrement, de conception et de coordination.

Il peuvent en outre, soit être affectés à un service d'études ou de recherche soit être chargés d'une mission d'inspection dans les domaines publics et privés de l'Etat.

Art. 10. - Les administrateurs en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont nommés aux choix par décret parmi les administrateurs conseillers des domaines de l'Etat et des affaires foncières ayant 8 ans d'ancienneté au moins dans ce grade ou ayant 4 années d'ancienneté au moins au plafond de leur grade et inscrits sur une liste d'aptitude.

TITRE IV

des administrateurs conseillers des domaines de l'Etat et des affaires foncières

Art. 11. - Les administrateurs conseillers des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés des fonctions d'encadrement, de gestion et d'inspection dans les domaines publics et privés de l'Etat.

Art. 12. - Les administrateurs conseillers des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont recrutés :

1) Dans la limite de 50% des emplois à pourvoir :

a) par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet, et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école,

b) par voie de concours externe sur épreuve, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'études approfondies en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

2) Dans la limite de 40% des emplois à pourvoir par voie de promotion parmi :

a) les administrateurs des domaines de l'Etat et des affaires foncières, titulaires, et ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration

b) les administrateurs des domaines de l'Etat et des affaires foncières titulaires qui, à la date du concours, ont accompli au moins 5 années d'ancienneté dans ce grade et ayant subi avec succès un concours interne sur épreuves.

3) Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir au choix parmi les administrateurs des domaines de l'Etat et des affaires foncières, titulaires, ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans leur grade, âgés de 40 ans au moins et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 13. - Les administrateurs conseiller des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont nommés par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

TITRE V

des administrateurs des domaines de l'Etat et des affaires foncières

Art. 14. - Les administrateurs des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, sous l'autorité de leurs chefs hiérarchiques, d'assurer les fonctions d'encadrement, d'étude et de gestion dans les domaines publics et privés de l'Etat.

Art. 15. - Les administrateurs des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont recrutés :

1) Dans la limite de 50% des emplois à pourvoir :

a) par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet, et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école,

b) par voie de concours externe sur épreuve, ouverts aux candidats titulaires de la licence en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

2) Dans la limite de 40% des emplois à pourvoir par voie de promotion parmi :

a) les attachés d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières, titulaires ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration

b) les attachés d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières titulaires qui, à la date du concours, ont au moins cinq (5) années d'ancienneté dans ce grade et ayant subi avec succès un concours interne sur épreuves.

3) Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir au choix parmi les attachés d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières titulaires ayant au moins dix (10) ans d'ancienneté dans leur grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 16. - Les administrateurs des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont nommés par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

TITRE VI

des attachés d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières

Art. 17. - Les attachés d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières assistent les administrateurs des domaines de l'Etat et des affaires foncières et participent, sous l'autorité de leurs chefs hiérarchiques, au règlement des questions qui leur sont confiées.

Art. 18. - Les attachés d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont recrutés :

1) Dans la limite de 50% des emplois à pourvoir :

a) par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet, et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école,

b) par voie de concours externe sur épreuve, ouvert aux candidats ayant accompli avec succès deux années de l'enseignement supérieur en sciences juridiques ou économiques et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

2) Dans la limite de 40% des emplois à pourvoir par voie de promotion parmi :

a) les secrétaires d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières titulaires et ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration

b) les secrétaires d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières titulaires qui, à la date du concours, ont au moins cinq (5) années d'ancienneté dans ce grade et ayant subi avec succès un concours interne sur épreuves.

3) Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir au choix parmi les secrétaires d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières ayant au moins dix (10) ans d'ancienneté dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 19. - Les attachés d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont nommés par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

TITRE VII

des secrétaires d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières

Art. 20. - Les secrétaires d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, sous l'autorité de leur chef hiérarchique, du règlement des questions qui leur sont confiées.

Art. 21. - Les secrétaires d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont recrutés :

1) Dans la limite de 50% des emplois à pourvoir :

a) par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet, et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école,

b) par voie de concours externe sur épreuve, ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

2) Dans la limite de 40% des emplois à pourvoir par voie de promotion parmi :

a) parmi les commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières titulaires, ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration

b) parmi les commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières titulaires, qui, à la date du concours ont au moins cinq (5) années d'ancienneté dans ce grade et ayant subi avec succès un concours interne sur épreuves.

3) Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir au choix parmi les commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières ayant au moins dix (10) ans d'ancienneté dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 22. - Les secrétaires d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont nommés par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

TITRE VIII

des commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières

Art. 23. - Les commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés des tâches administratives d'exécution.

Ils assurent, plus particulièrement, les travaux d'ordre de comptabilité et de correspondance simple. Ils peuvent être chargés des travaux de classement, de documents et de dactylographie.

Art. 24. - Les commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont recrutés comme suit :

1) Dans la limite de 50% des emplois à pourvoir :

a) par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet, et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école,

b) par voie de concours externe sur épreuve, ouvert aux candidats ayant suivi avec succès quatre (4) années d'enseignement secondaire et âgés de trente cinq (35) ans au plus à la date du concours.

2) Dans la limite de 40% des emplois à pourvoir par voie de promotion :

a) parmi les préposés des domaines de l'Etat et des affaires foncières titulaires, ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration à cet effet

b) parmi les préposés des domaines de l'Etat et des affaires foncières titulaires, qui, à la date du concours, ont au moins cinq (5) années d'ancienneté dans ce grade et ayant subi avec succès un concours interne sur épreuves.

3) Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir au choix parmi les préposés des domaines de l'Etat et des affaires foncières ayant au moins dix (10) ans d'ancienneté dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 25. - Les commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont nommés par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

TITRE IX

des préposés des domaines de l'Etat et des affaires foncières

Art. 26. - Les préposés des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, soit d'assurer les liaisons entre les différents bureaux et services auprès desquels ils sont affectés, soit d'exécuter les opérations élémentaires d'écritures.

Ils effectuent en outre des travaux élémentaires de propreté et d'entretien des bureaux dont ils ont la charge.

Art. 27. - Les préposés des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats ayant accompli six (6) années de l'enseignement primaire et âgés de (35) ans au plus à la date du concours.

Art. 28. - Les préposés des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont nommés par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

TITRE X

Dispositions communes

Art. 29. - Le règlement et le programme des concours prévus ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

TITRE XI

Dispositions Transitoires

Art. 30. - Dans un délai maximum d'un an à compter de la date de parution du présent décret, les agents en détachement d'office au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, appartenant au corps du ministère des finances et les agents administratifs titulaires de l'office des terres domaniales en détachement d'office du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières seront intégrés dans les grades prévus à l'article 3 du présent décret et équivalent à leurs anciens grades.

Seront intégrés également dans ce corps les agents régis par les dispositions du statut particulier des personnels des affaires foncières fixé par le décret n° 74-506 du 26 avril 1974.

Cette intégration s'effectue selon un tableau de concordance fixé par arrêté du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Ils concervent dans ce nouveau corps, l'échelon et l'ancienneté acquis dans leurs anciens grades.

Art. 31. - Les inspecteurs principaux des affaires foncières relevant du ministère de l'agriculture en exercice à la date de publication du présent décret sont intégrés dans le grade d'administrateur conseiller des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 32. - Les agents intégrés conformément aux dispositions de l'article 31 du présent décret seront rangés à l'échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne situation.

Ils concervent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancienne situation si l'avantage obtenu à la suite de leur intégration est égal ou inférieur à celui que leur aurait procuré l'avancement dans leur ancien grade.

Art. 33. - Sont abrogées toutes dispositions réglementaires contraires et notamment les décrets n° 74-506 et 74-507 du 26 avril 1974 relatifs au statut particulier des agents des affaires foncières relevant du ministère de l'agriculture et au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables à ces agents.

Art. 34. - Les ministres des finances et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 janvier 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 94-103 du 17 janvier 1994, relatif au classement hiérarchique, et à l'échelonnement indiciaire applicable au corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 94-102 du 17 janvier 1994, fixant le statut particulier des personnels du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Le classement hiérarchique applicable aux différents grades des personnels des domaines de l'Etat et des affaires foncières est fixé comme suit :

Grades	Ind
- administrateur général des domaines de l'Etat et des affaires foncières	80
- administrateur en Chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières	675
- administrateur conseiller des domaines de l'Etat et des affaires foncières	450
- administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières	375
- attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières	250
- secrétaire d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières	200
- commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières	150
- préposé des domaines de l'Etat et des affaires foncières	115

Art. 2. - L'échelonnement indiciaire applicable aux grades énumérés à l'article précédent est fixé ainsi qu'il suit :

Grades	Echelon
- administrateur général des domaines de l'Etat et des affaires foncières	échelon unique
- administrateur en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières	4ème échelon 3ème échelon 2ème échelon 1er échelon
- administrateur conseiller des domaines de l'Etat et des affaires foncières	8ème échelon 7ème échelon 6ème échelon 5ème échelon 4ème échelon 3ème échelon 2ème échelon 1er échelon
- administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières	11ème échelon 10ème échelon 9ème échelon 8ème échelon 7ème échelon 6ème échelon 5ème échelon 4ème échelon 3ème échelon 2ème échelon 1er échelon

		----- Art. 3. - Les ministres des finances et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 17 janvier 1994. Zine El Abidine Ben Ali	
Grades	Echelon	Indice	
- attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières	12ème échelon	550	
	11ème échelon	520	
	10ème échelon	490	
	9ème échelon	460	
	8ème échelon	430	Décret n° 94-104 du 17 janvier 1994, fixant le taux de la prime de rendement allouée au corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
	7ème échelon	400	
	6ème échelon	370	
	5ème échelon	350	
	4ème échelon	325	Le Président de la République,
- secrétaire d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières	3ème échelon	300	Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
	2ème échelon	275	Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
	1er échelon	250	Vu le décret n° 90-1060 du 18 juin 1990, fixant les conditions générales d'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
	13ème échelon	450	Vu le décret n° 90-1061 du 18 juin 1990, modifiant le décret n° 88-187 du 11 février 1988, fixant les taux et les conditions d'attribution de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
	12ème échelon	425	Vu le décret n° 94-102 du 17 janvier 1994, relatif au statut particulier des personnels du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
	11ème échelon	400	Vu l'avis du ministre des finances,
	10ème échelon	380	Vu l'avis du tribunal administratif,
	9ème échelon	360	Décète :
	8ème échelon	340	Article premier. - Il est attribué au corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières régis par le décret susvisé n° 94-102 du 17 janvier 1994 une prime de rendement selon les mêmes taux et conditions appliqués aux agents du corps administratif commun.
- commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières	7ème échelon	320	Art. 2. - Les ministres des finances et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
	6ème échelon	300	Tunis, le 17 janvier 1994.
	5ème échelon	280	
	4ème échelon	260	
	3ème échelon	240	
	2ème échelon	220	
	1er échelon	200	
	14ème échelon	310	
	13ème échelon	298	
- préposé des domaines de l'Etat et des affaires foncières	12ème échelon	285	
	11ème échelon	275	
	10ème échelon	260	
	9ème échelon	248	
	8ème échelon	235	
	7ème échelon	223	
	6ème échelon	210	
	5ème échelon	198	
	4ème échelon	185	
- préposé des domaines de l'Etat et des affaires foncières	3ème échelon	173	
	2ème échelon	160	
	1er échelon	150	
	14ème échelon	210	
	13ème échelon	195	
	12ème échelon	190	
	11ème échelon	185	
	10ème échelon	180	
	9ème échelon	175	
- préposé des domaines de l'Etat et des affaires foncières	8ème échelon	170	
	7ème échelon	165	
	6ème échelon	160	
	5ème échelon	155	
	4ème échelon	145	
	3ème échelon	135	
	2ème échelon	125	
	1er échelon	115	

NOMINATION

Par décret n° 94-183 du 19 janvier 1994.

Monsieur Makkès Mounir, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des applications informatiques à la conservation de la propriété foncière, à compter du 4 septembre 1993.

TABLEAU PARCELLAIRE

Rectificatif au tableau des parcelles expropriées par le décret du 7 mars 1930 paru au Journal Officiel du 9 juillet 1930.

(Application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976).

Numéro de la parcelle sur le plan : 45

Numéro du titre foncier : 249075 (parcelles 3 et 5)

Situation de la parcelle : Sfax

Nature de la parcelle : terrain nu

Superficie expropriée : 8 m2

Noms des propriétaires :

- 1) Mahmoud Ben Ahmed Ben Hamouda Bakkour
- 2) El Hadj Tahar Ben Mohamed Ben Taïeb Smaoui.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATIONS

Par décret n° 94-184 du 19 janvier 1994.

Monsieur Fathi Hassine, architecte principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de la coordination à la direction de l'urbanisme au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 94-185 du 19 janvier 1994.

Monsieur Sahbi Missaoui, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de la publication à la sous-direction de la documentation relevant de la direction générale de la planification, de la coopération et de la formation des cadres au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 94-186 du 19 janvier 1994.

Monsieur Mongi Ayari, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et comptables à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Zaghouan.

Par décret n° 94-187 du 20 janvier 1994.

Monsieur Tahar M'Sakni, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments civils à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Kasserine.

Par décret n° 94-188 du 19 janvier 1994.

Monsieur Habib Riahi, lieutenant, est chargé des fonctions de chef de service des études, programmation et construction relevant de la sous-direction patrimoine immobilier à la direction des services communs au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 94-189 du 19 janvier 1994.

Monsieur Mondher Kharrat, conseiller des services publics, est chargé des fonctions d'inspecteur à l'inspection générale au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 19 janvier 1994, portant délégation de signature.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat,

Vu le décret n° 87-1262 du 27 juillet 1987, nommant Monsieur Taoufik Aras Turki, chargé de mission pour occuper l'emploi de secrétaire général du ministère de l'équipement et de l'habitat,

Vu le décret n° 93-1305 du 15 juin 1993, portant nomination de Monsieur le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe un de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Taoufik Aras Turki, secrétaire général de ministère est habilité à signer par délégation du ministre de l'équipement et de l'habitat tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Taoufik Aras Turki est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité conformément à l'article 2 du décret n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 janvier 1994.

Le Ministre de l'Equipeement et de l'Habitat
Ali Chaouch

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

NOMINATIONS

Par arrêté des ministres des finances et de l'équipement et de l'habitat du 19 janvier 1994.

Monsieur Abdelhamid Mohamed, architecte en chef, directeur au ministère de l'équipement et de l'habitat, est nommé mandataire spécial représentant l'Etat aux assemblées générales de la société immobilière de Tunisie.

Par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 19 janvier 1994.

Monsieur Bethabet Béchir, président directeur général de la société de promotion des logements sociaux, est nommé administrateur représentant l'Etat au sein du conseil d'administration de l'agence foncière d'habitation, en remplacement de Monsieur Hamada Nadhir.

Par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 19 janvier 1994.

Madame Taktak Souhir, chef de service au ministère des finances, est nommée administrateur représentant l'Etat auprès du conseil d'administration de la société nationale immobilière de Tunisie, en remplacement de Monsieur Laarbi Mohamed.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATION

Par décret n° 94-190 du 20 janvier 1994.

Monsieur Ahmed Kamel Jedidi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de l'exploitation des télécommunications de la division des communications de Mahdia à la direction régionale des communications de Sousse relevant du ministère des communications.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

NOMINATION

Par décret n° 94-191 du 20 janvier 1994.

Monsieur Mohamed Hédi Hassine, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur de

la cité universitaire la Mannouba, relevant du ministère de l'éducation et des sciences.

MINISTERE DE LA CULTURE

Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire d'administration

au titre de l'année 1991

Madame Saloua Bouden épouse Kouraïchi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 94-192 du 20 janvier 1994.

Le docteur Khenissi Mabrouk, médecin de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Zarzis (sce. : des consultations externes et urgences) pour une durée maximum de cinq (5) ans.

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

Décret n° 94-195 du 24 janvier 1994, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national de la formation professionnelle et de l'emploi, des commissions permanentes spécialisées et des conseils sectoriels et régionaux de la formation professionnelle et de l'emploi.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi organique n° 89 - 11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux et notamment ses articles 2 et 17,

Vu la loi n° 93 - 10 du 17 février 1993 portant loi d'orientation de la formation professionnelle et notamment son article 10,

Vu le décret n° 90 - 875 du 25 mai 1990 fixant les attributions du Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi,

Vu le décret n° 91 - 831 du 31 mai 1991 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil national de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu l'avis du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur,

Vu l'avis du Ministre des Finances,

Vu l'avis du Ministre du Plan et du Développement Régional ;

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Chapitre premier

Le Conseil National de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

Article premier. - Le conseil national de la formation professionnelle et de l'emploi comprend, sous la présidence du Premier Ministre, les membres suivants :

- le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur,
- le Ministre des Finances,
- le Ministre de l'Economie Nationale,

- le Ministre du Plan et du Développement Régional,
- le Ministre de l'Agriculture,
- le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Affaires de la Femme et de la Famille,
- le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat,
- le Ministre du Tourisme et de l'Artisanat,
- le Ministre de l'Education et des Sciences,
- le Ministre de la Santé Publique,
- le Ministre des Affaires Sociales,
- le Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi,
- le Ministre de la Jeunesse et de l'Enfance,
- le Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé de la Recherche Scientifique et de la Technologie,
- le Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé de la Réforme Administrative et de la Fonction Publique,
- un représentant de chaque parti politique,
- quatre représentants de chaque organisation syndicale de travailleurs et d'employeurs,
- un représentant de l'Union Nationale de la Femme Tunisienne,
- un représentant du Conseil de l'Ordre des Ingénieurs,
- un représentant de l'Organisation Tunisienne de l'Education et de la Famille,
- un représentant du Conseil National de l'Enseignement Privé,
- cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi.

Le président peut, en outre, faire appel à toute personne jugée compétente pour assister, à titre consultatif, aux réunions du conseil, compte tenu des questions inscrites à l'ordre du jour.

Le secrétariat du conseil est assuré par les services du Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi.

Art. 2. - Les représentants des partis politiques et des organisations prévus à l'article premier ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Premier Ministre, sur proposition des partis politiques et des organisations concernés.

Art. 3. - Le conseil se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an.

L'ordre du jour des réunions est fixé par le président et communiqué aux membres du conseil, quinze jours au moins avant la date des réunions.

Les avis et les propositions du conseil sont pris à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 4. - Le conseil présente annuellement au Président de la République un rapport comportant ses avis et ses recommandations sur la situation et les perspectives de l'emploi et de la formation dans le pays .

Chapitre 2

Les Commissions Permanentes

Art. 5. - La commission permanente pour la coordination de la formation professionnelle comprend, sous la présidence du Ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi ou de son représentant, les membres suivants :

- un représentant du Ministère des Finances,
- un représentant du Ministère du Plan et du Développement Régional,
- un représentant du Ministère des Affaires de la Femme et de la Famille,
- un représentant du Ministère de l'Education et des Sciences,

- un représentant du Ministère de la Santé Publique,
- un représentant du Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi,
- un représentant du Commissariat Général au Développement Régional,
- un représentant de l'Agence de Vulgarisation et de Formation Agricoles,
- un représentant de l'Office National du Tourisme Tunisien,
- un représentant de l'Office National de l'Artisanat,
- un représentant de l'Agence Tunisienne de l'Emploi,
- un représentant de l'Agence Tunisienne de Formation Professionnelle,
- un représentant du Centre National de Formation des Formateurs et d'Ingénierie de Formation,
- un représentant du Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle,
- un représentant de l'Union Nationale de la Femme Tunisienne,
- un représentant du Conseil National de l'Enseignement Privé,
- six représentants de chaque organisation syndicale de travailleurs et d'employeurs,
- un représentant du Conseil de l'Ordre des Ingénieurs,
- un représentant de l'Organisation Tunisienne de l'Education et de la Famille.

Art. 6. - La commission permanente pour les programmes d'insertion et d'emploi des jeunes comprend, sous la présidence du Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi ou de son représentant, les membres suivants :

- un représentant du Ministère de l'Intérieur,
- un représentant du Ministère des Finances,
- un représentant du Ministère du Plan et du Développement Régional,
- un représentant du Ministère des Affaires de la Femme et de la Famille,
- un représentant du Ministère de l'Agriculture,
- un représentant du Ministère de l'Economie Nationale,
- un représentant du Ministère du Tourisme et de l'Artisanat,
- un représentant du Ministère de l'Education et des Sciences,
- un représentant du Ministère des Affaires Sociales,
- un représentant du Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi,
- un représentant du Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance,
- un représentant du Secrétariat d'Etat à la Réforme Administrative et à la Fonction Publique,
- un représentant de la Banque Centrale de Tunisie,
- un représentant de l'Institut National des Statistiques,
- un représentant du Commissariat Général au Développement Régional,
- un représentant de l'Agence de Promotion de l'Industrie,
- un représentant de l'Agence de Promotion des Investissements Agricoles,
- un représentant de l'Agence Tunisienne de l'Emploi,
- un représentant de l'Agence Tunisienne de la Formation professionnelle,
- six représentants de chaque organisation syndicale de travailleurs et d'employeurs
- un représentant de l'Union Nationale de la Femme Tunisienne.

Art. 7. - Le président peut faire appel à toute personne compétente pour participer, à titre consultatif, aux réunions de la commission concernée.

Le secrétariat de chaque commission permanente est assuré par un cadre désigné à cet effet par le Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi.

Art. 8 - Les membres de chaque commission permanente sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, sur proposition des Ministères, des organismes et des organisations concernés.

Art. 9. - Chaque commission permanente se réunit sur convocation de son président chaque fois que l'intérêt l'exige et au moins deux fois par an.

L'ordre du jour des réunions est fixé par le président et communiqué aux membres de la commission concernée au moins quinze jours à l'avance.

La commission permanente ne peut valablement se réunir qu'en présence de la majorité au moins de ses membres. Faute de quorum, une deuxième réunion est tenue dans les 15 jours qui suivent pour délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents.

Les avis et les propositions de la commission permanente sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 10 - Le Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi présente annuellement, au conseil national de la formation professionnelle et de l'emploi, un rapport sur les activités des commissions permanentes.

Chapitre 3

Les Conseils Sectoriels

Art. 11. - Les conseils sectoriels sont créés par arrêté du Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi en vue d'étudier et de proposer toutes mesures tendant à assurer une meilleure adaptation des dispositifs de formation et d'emploi aux besoins des différents secteurs de l'économie nationale.

Les conseils sectoriels peuvent charger des commissions techniques spécialisées de l'examen de certaines questions particulières. La mission et la composition de ces commissions sont fixées par le Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi sur proposition du conseil sectoriel concerné.

Art. 12. - Les conseils sectoriels se composent des membres ci-après :

- six représentants des Ministères et organismes publics concernés,
- quatre représentants de chaque organisation syndicale de travailleurs ou d'employeurs concernée,
- trois personnalités choisies par le Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi en raison de leur compétence.

Le président est nommé par le Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi parmi les membres du conseil sectoriel.

Art. 13. - Les membres des conseils sectoriels sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi, sur proposition des Ministères, des organisations et des organismes concernés.

Art. 14. - Les dispositions énoncées aux articles 7 et 9 s'appliquent aux conseils sectoriels.

Art. 15. - Le Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi présente annuellement au conseil national de la formation professionnelle et de l'emploi, un rapport sur les activités des conseils sectoriels et des commissions techniques spécialisées qui en sont issues.

Chapitre 4

Les Conseils Régionaux de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

Art. 16. - Les conseils régionaux de la formation professionnelle et de l'emploi comprennent, sous la présidence du Gouverneur, les représentants régionaux des Ministères, des partis politiques, des organisations et des organismes mentionnés à l'article premier du présent décret.

Les membres du conseil régional sont nommés par le Gouverneur, sur proposition des Ministères, des partis politiques, des organisations et des organismes concernés.

Le secrétariat de ces conseils est assuré par les services régionaux du Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi.

Art. 17. - Les dispositions énoncées au paragraphe 1er de l'article 7 et à l'article 9 ci-dessus s'appliquent aux conseils régionaux de la formation professionnelle et de l'emploi.

Art. 18. - Les conseils régionaux présentent annuellement un rapport sur la situation et les perspectives de l'emploi et de la formation dans la région au conseil national de la formation professionnelle et de l'emploi.

Chapitre 5

Dispositions Diverses

Art. 19. - Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 91 - 831 du 31 mai 1991.

Art. 20. - Le Premier Ministre, le Ministre d'Etat Ministre de l'Intérieur, les Ministres et Secrétaires d'Etat concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 janvier 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux titulaires des comptes à la Caisse d'Epargne Nationale de Tunisie
atteints par la prescription de 15 ans (suite)

NUMERO LIVRET	NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE	A V O I R	ANNEE DEPOT
Q428857 Y	EL HADI B LAIECH B MOHAMED	4,854	1978
Q428935 H	GAFSSI MOHAMED FAJZI	6,455	1978
Q429176 V	MOHEDDINE B MOHAMED LAMINE	28,050	1978
Q429623 F	AJABI FATHI B MUSTAPHA B ALI	3,153	1978
Q429726 T	EL HEDI B HOUCINE B ALEYA	5,535	1965
Q429764 J	ABDERRAZAK B SALAH B MOHD MEJRI	2,198	1978
Q429828 D	LOUHICHI MARDHIA	5,366	1978
Q429891 X	MONDER B HOUSSIN B TAHAR BOUNAB	5,525	1974
Q430050 V	DJELLOULI DALEL	6,987	1978
Q430234 V	CHAOUCH SIHAM	24,194	1978
Q430256 U	RIDHA B HADJ	5,123	1978
Q430257 V	CHOKRI AYADI	6,652	1975
Q430286 B	MOHAMED ARJOUNE MADANI B YOUNES	1.256,378	1978
Q430606 Z	MONIA AMRI	2,663	1969
Q431041 X	HADJAJI LANDUAR B MOHAMED LARBI	4,549	1978
Q431267 T	ADHOUM MOHAMED LAHBIB	28,550	1978
Q431269 V	ADHOUM FATMA	72,570	1971
Q431324 E	SAMI B MOHAMED ALI SHILI	4,833	1978
Q431377 M	FATMA BT ALI B MABROUK EL ABED	2,645	1978
Q431378 N	EL ABED B ALI B MABROUK EL ABED	2,645	1978
Q431391 C	BOUALLAG HABIB B AHMED B MOHAMED	11,274	1963
Q431467 K	BOUBAKER TOUATI	5,592	1978
Q431544 U	MOULDI B AMMAR B ABDALLAH	4,201	1978
Q431559 K	TAHAR B BELGACEM ESSAIEH	73,647	1978
Q431982 V	MAJDI AHMED B MOHD B AMEUR	5,003	1978
Q431983 W	MAJDI KHALED B AHMED B MOHAMED	2,616	1978
Q431984 X	EL HARROUSSI MOHAMED RACHID B AHM	2,616	1978
Q432002 S	OUH EL KHIR B TAIEB B AMOR TEFAHA	5,784	1978
Q432140 S	MOHAMED EL HEDI AQUADI	3,725	1978
Q432154 G	MOHAMED B AMOR B DAOU	5,830	1978
Q432155 H	MOHSEN B MOHAMED B AMOR B DAOU	41,413	1978
Q432164 T	MOHAMED LAZHAR B MILOUD B ROMDANE	36,490	1978
Q432368 P	ZEKRAOUI RABIA B SALEM	7,287	1978
Q432373 V	ZEKRAOUI OUASSILA F HABAIEB EL AY	9,865	1978
Q432433 K	ALLANI MOUNIRA	6,261	1978
Q432434 L	ALLANI SAMIR	5,145	1978
Q432451 E	ABDELKADER B TAIEB B CHERIF JEMAI	4,527	1978
Q432574 N	KRIDANE GMAR	2,329	1973
Q432582 X	DJEBNOUN MABROUKA	2,258	1977
Q432583 Y	DJEBNOUN AQUATEF	2,258	1977
Q432584 Z	DJEBNOUN OUIDAD	2,258	1977
Q432607 Z	NABIL B YAHIA	6,356	1978
Q432624 T	SAHBI B MAHMOUD BOUSSETTA	3,362	1978
Q432643 N	HAMDAN NAJAR	3,688	1978
Q432672 V	SADOK B HEDI B AISSA	2,187	1978
Q432674 X	ABDELLATIF B HEDI B AISSA	2,199	1978
Q432682 F	RIDHA B HEDI B AISSA	4,495	1978
Q432751 F	SELMi AHMED B RABAH	18,230	1978
Q432817 C	KLISSA MOHD FERHAT B MOHD KLIL	3,012	1975
Q432826 M	ESSAIDI MOHAMED TAHAR	2,660	1970

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN:0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

" Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernement de Tunis le 2 Février 1994 "